

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

30ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda

- CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9060, São Paulo-SP - E-mail:

sp30cr@tj.sp.gov.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**TERMO DE AUDIÊNCIA**

Processo Digital nº: 0008608-66.2016.8.26.0635 CONTROLE 1705/16
 Classe - Assunto: Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
 Documento de Origem: CF - 7419/2016 - 10º Distrito Policial - Penha
 Autor: Justiça Pública
 Réu: FILIPE CAMPOS GUIMARÃES

Data da Audiência: 30/08/2017

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES e JULGAMENTO

Aos 30 de agosto de 2017, à hora designada, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do COMPLEXO JUDICIÁRIO MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 30ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito Titular, Doutor(a) **MÁRIO RUBENS ASSUMPÇÃO FILHO**, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O(A) senhor(a) Porteiro(a) dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) **Promotor(a) de Justiça, Dr.(a). NELISE LAGUSTERA DEMARQUI**; o(a)s ré(u)s **FILIPE CAMPOS GUIMARÃES** e seu **Defensor(es)**, **DR. SAMUEL JOSE DA SILVA OAB/SP 305.899**. **Iniciados os trabalhos**, Foram ouvidas 02 testemunhas. **Na fase do art. 402, nada foi requerido pelas partes. Dada a palavra a Dra Promotora de Justiça, em debates orais, apresentou manifestação, a qual foi degravada. Dada a palavra ao Dr. Defensor, em debates orais, apresentou manifestação, a qual foi degravada. A seguir, pelo(a) MMª. Juiz(a) foi dito: VISTOS. FILIPE CAMPOS GUIMARÃES** foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia, hora e local descrito na denuncia, nessa Cidade, foi surpreendido por trazer consigo, possuir e guardar, para fornecimento a terceiros, substância entorpecente, a qual determina dependência física e psíquica, sem autorização, em desacordo com determinação legal. Manifestaram-se as Defesas em preliminar, a denúncia foi recebida, o réu foi regularmente citado, na instrução criminal foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público sustentou a condenação nos termos da denúncia e as Defesas a absolvição. **É o breve relatório. DECIDO.** A ação é **procedente**. Interrogado em juízo, o réu negou a traficância, porém, confirmou que receberia a quantia de cem reais para entregar aquela sacola para a pessoa de Joyce. Não sabia que havia drogas naquela sacola. Os policiais relataram em juízo que em patrulhamento, avistaram o


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9060, São Paulo-SP - E-mail:

sp30cr@tj.sp.gov.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

acusado caminhando com uma sacola nas mãos, ocasião em que dispensou aquela sacola ao ver a aproximação policial e decidiram fazer a abordagem. Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, ao verificarem aquela sacola dispensada pelo acusado momentos antes, encontraram o entorpecente descrito na denuncia e dois celulares Erickson. O réu confirmou que receberia a quantia cem reais para entregar aquela sacola para uma mulher chamada Joyce no bairro de Grajaú. A versão apresentada pelo réu não destoa daquela apresentada pelos policiais, reconhecendo a posse da sacola em que as drogas, valores e celulares e anotações foram encontradas. Ocorre que sem razão a sua alegação de que não sabia do conteúdo daquela sacola ou que nem poderia supor. Como a própria defesa menciona em suas alegações, o réu seria usuário e por isso tinha pela consciência de que ali estaria transportando drogas, ainda que para financiar o seu vício. O transporte de drogas por si só já é conduta ilícita relacionada entre aquelas que constituem o tipo penal previsto no artigo 33 da lei de drogas. A materialidade do delito, por sua vez, está comprovada pelo laudo de fls. 118, conclusivo no sentido de que a substância apreendida com os réus era entorpecente. Na aplicação da pena pela acusação do tráfico, levando em consideração as condições do artigo 59 do Código Penal, como os réus tecnicamente são primários, é aplicável a pena base no mínimo legal, o que equivale a **(05) cinco anos de reclusão e pagamento de (500) quinhentos dias multa**, pena definitiva por inexistirem outros fatores a considerar. Não havendo por ora indícios de envolvimento dos acusados com organização criminosa, bem como considerando a primariedade e menoridade relativa, reduzo a pena em dois terços diante das circunstâncias ao réu favoráveis, o que corresponde a (01) um ano e (08) oito meses de reclusão e pagamento de (166) cento e sessenta e seis dias multa, pena que se torna definitiva já que não há outras causas a serem apreciadas. Nos termos dos artigos 49 e 60 do Código Penal, fixo o dia multa no seu valor mínimo legal. O regime é o inicial **fechado** para cumprimento de pena, em função da quantidade de drogas apreendidas, justificando-se também o regime inicial severo para impedir que fatos ainda mais graves venham a ocorrer e que as medidas substitutivas sejam inócuas. Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, descontado o período em que permaneceram detidos cautelarmente e prestação pecuniária à entidade beneficente estipulada pelo juízo da execução no valor de um salário mínimo, que pode ser dividido em até 20 vezes. A este respeito, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o dispositivo da Lei n. 11.343/06 que proíbe expressamente a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos para condenados por tráfico de drogas, no HC 97256. Neste sentido: *HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

30ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda
- CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9060, São Paulo-SP - E-mail:

sp30cr@tj.sp.gov.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

*FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIMENTO. DECISÃO BASEADA, APENAS, NA VEDAÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 44 DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DENEGAÇÃO. FALTA DE MOTIVAÇÃO. PENA. REGIME. LEI 8.072/1990. DISPOSITIVO QUE IMPUNHA O REGIME FECHADO PARA CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS. INCONSTITUCIONALIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. I – Não obstante a vedação prevista no art. 44 da Lei 11.343/2006, o Plenário desta Corte, ao apreciar o HC 104.339/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da proibição de concessão de liberdade provisória aos acusados da prática do crime de tráfico, por ser incompatível com os princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal, entre outros. II – Ordem concedida para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, sem prejuízo de que o magistrado de primeiro grau, caso entenda necessário, fixe, de forma fundamentada, uma ou mais de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. III – Concessão da ordem de ofício para determinar ao juízo de piso que: i) superada a obrigatoriedade de imposição do regime fechado aos condenados por tráfico de drogas, avalie se o paciente preenche os requisitos para a fixação do regime aberto, ou, caso entenda pela imposição de regime mais grave do que o previsto para o quantum de pena, que o faça de forma fundamentada, e ii) afastado o óbice à conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, analise se o paciente preenche os requisitos para a referida substituição. (STF. HC 114029-SP. Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, j. 18.02.2012, DJe 22.02.2013). Nota-se que o Superior Tribunal de Justiça admite tal substituição, inclusive o regime aberto de cumprimento de pena, conforme julgados: STJ. HC184497-SP. Relator: Ministro Jorge Mussi, j. 07.02.2013, DJe 19.02.2013; HC 216197-RS. Relator: Ministra Laurita Vaz, j. 07.02.2013, DJe 18.02.2013. Ante o exposto, julga-se **PROCEDENTE** a presente ação penal, para **CONDENAR** o réu **FILIPPE CAMPOS GUIMARÃES**, à pena de **(01) um ano e (08) oito meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de (166) cento e sessenta e seis dias multa**, a privativa de liberdade **substituída por restritivas de direito conforme acima estipulado**, por incorrer nas penas do artigo 33, “caput”, e § 4º, da Lei 11.343/06. Ao trânsito em julgado lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e expeça-se guia. Como já há laudo nos autos, oficie-se para destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito. Tendo em vista a*


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda

- CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9060, São Paulo-SP - E-mail:

sp30cr@tj.sp.gov.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

substituição da pena corporal, concedo ao réu o benefício de recorrer em liberdade. Com o transito em julgado, expeça-se o necessário para o cumprimento das penas alternativas. Publicada em audiência, intimadas as partes. **PELAS PARTES FOI DITO QUE NÃO DESEJAVAM RECORRER, DE MODO QUE DOU POR TRANSITO EM JULGADO A PRESENTE SENTENÇA.** NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, (Cezar Friaça Cardoso), escrevente, digitei e subscrevi.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

MMª. Juiz(a):

Dr(a).Promotor(a):

Dr(a).Defensor(es):

Réu(s):